



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000821/2009/CA1

///Paraná, 08 de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALBORNOZ, MARIA RAMONA
CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000821/2009,
provenientes del Juzgado Federal N°2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del pedido de aclaratoria formulado a fs. 88 por el representante de la parte actora mediante el cual advierte, en el punto III de la sentencia de fs. 82/85, un error involuntario respecto del beneficio previsional otorgado a la actora. Por ello solicita se subsane el mismo y se disponga que el reajuste sea sobre el beneficio de PENSIÓN que percibe y no sobre el de su jubilación.

II- a) Que, cabe recordar que el remedio de la aclaratoria, previsto en el art. 274, último párrafo, del C.P.C. y C.N., está dirigido a corregir un error de expresión y no de voluntad de la sentencia.

Su ámbito está limitado por la enumeración de los arts. 36, inc. 3° y 167 inc. 2° del Código Procesal a los casos de error material, oscuridad en los conceptos o subsanación de omisiones de pronunciamiento, pudiendo solamente completarse la sentencia pero nunca modificarla o transformarla.

b) Que, analizando el caso de autos, resulta dable reconocer que, efectivamente, se ha deslizado un error sobre el beneficio otorgado a la actora, por lo que, corresponde subsanarlo, expresándose en el punto III, primer párrafo, de los considerando del fallo de fs. 82/85



lo siguiente: "Que, la actora es titular de una pensión derivada de una jubilación nacional conforme régimen instituido por la ley 18.037."

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar a la aclaratoria interpuesta, debiendo expresarse en el punto III, primer párrafo, de los considerando del fallo de fs. 82/85 lo siguiente: "Que, la actora es titular de una pensión derivada de una jubilación nacional conforme régimen instituido por la ley 18.037."

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

